

1513085-08.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150772/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 25350540 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2150772 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOELIO DO CARMO GOES e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513085-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513085-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150772/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 25350540 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2150772 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOELIO DO CARMO GOES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JOÉLIO DO CARMO GÓES e IGOR SANTOS SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, na data de 02 de junho de 2022, por volta das 15h30, na Rua Dona Maria Palma, nº 84, Vila Aricanduva, nesta cidade e comarca, os agentes

supracitados, previamente ajustado e com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 21,5 gramas; 37 (trinta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 4,3 gramas; 78 (setenta e oito) invólucros plásticos com substância contendo tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 17,5 gramas; e 39 (trinta e nove) frascos contendo substância denominada "lança-perfume", a ser individualizada através de laudo químico-toxicológico definitivo que será juntado aos autos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante às fls. 05; boletim de ocorrência às fls. 27/29; termo de depoimento às fls. 09/10; termo de interrogatório às fls. 11/12; auto de exibição e apreensão à fl. 24; laudo de constatação às fls. 30/32; laudo toxicológico às fls. 95/97 e 159/161.

Os réus foram regularmente citados às fls. 115/116 e apresentaram defesa prévia às fls. 119/121, sendo recebida a denúncia no dia 15 de agosto de 2022 (fls. 128/129). Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, os réus foram interrogados. Debates finais apresentados em audiência e complementados às fls. 171/178 e 181. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente por ausência de materialidade delitiva.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal.

No caso em tela, a constatação inicial das substâncias apreendidas foi encartada às fls. 30/32. Nela há referência de que as amostras retiradas para a realização do exame toxicológico foram separadas e lacradas com a numeração 0162578.

Não obstante, no exame pericial os materiais analisados foram outros, com lacre de numeração 0162580 (fls. 95/97).

Pode ter sido erro de digitação. O fato é que, encaminhado pelo juízo ofício ao perito para esclarecimento acerca das divergências (fl. 156), o mesmo laudo foi apresentado, sem qualquer alteração ou correção.

Desse modo, impossível a condenação dos réus, sem a comprovação de que as substâncias apreendidas na sua posse, lacradas com a numeração 0162578, tenha natureza entorpecente, em conformidade com a Portaria SVS/MS 344/98.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus IGOR SANTOS SILVA e JOÉLIO DO CARMO GÓES, com fundamento no art. 386, III do CPP.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA